Bên cho thuê đã khởi kiện vụ án lên toà án có thẩm quyền để giải quyết với yêu cầu Bên thuê thanh toán khoản tiền bồi thường thiệt hại tương ứng với 1 năm tiền thuê nhà và khoản tiền phạt tương ứng với 50% phần giá trị Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn.

1. Theo Anh/Chị quan hệ hợp đồng nêu trên có được điều chỉnh bởi Luật Thương Mại hay không. Nếu không thì sẽ được điều chỉnh bởi luật nào? BLDS

2. Theo Anh/Chị, toà án có chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Bên cho thuê hay không?. Tại sao?

Câu 2 ***(Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).***

Bài A) Tháng 12/2007, Công ty A có trụ sở ở Hà Nội ký kết Hợp đồng mua bán phôi thép với Công ty B có trụ sở tại Sài Gòn. Theo đó, Công ty A sẽ cung cấp cho Công ty B 400 tấn phôi thép trước ngày 15/2/2008. Tổng giá trị của hợp đồng là 2.000.000.000 VNĐ (*Hai tỷ đồng Việt Nam*). Theo thoả thuận, Công ty B phải thanh toán cho Công ty A trị giá hợp đồng trước ngày 30/3/2008. Trên cơ sở hợp đồng này, Công ty A giao phôi thép cho Công ty B theo đúng lịch biểu trên. Tuy nhiên, hết ngày 30/3/2008, Công ty B vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Sau đó, ngày 15/4/2008, Công ty A đã ký với ông C Tổng Giám đốc Công ty B với hai tư cách:(i)nhân danh Công ty B và (ii) người bảo lãnh cho Công ty B Bản Thoả Thuận Bản Thoả thuận mới. Theo đó, Công ty A đồng ý gia hạn thời gian thanh toán Công ty B đến hết ngày 30/6/2008 và Ông C đã cam kết sẽ nhân danh cá nhân mình bảo lãnh việc trả nợ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như Công ty B đã thoả thuận và cam kết trong trường hợp Công ty B không có khả năng trả nợ hoặc không trả nợ theo đúng thời hạn trên. Ông C cũng cam kết rằng nếu ông C không thực hiện đúng và không hoàn thành toàn bộ hoặc bất cứ nghĩa vụ nào của Công ty A theo Bản Thoả Thuận này trong trường Công ty B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, thì ông C sẽ bị coi là có hành vi gian dối có chủ ý với mục đích lừa đảo theo quy định tại Điều 139 Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, đến hết ngày 30/6/2008, Công ty B vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty A. Công ty A đã liên lạc với Ông C nhưng ông C từ chối trách nhiệm bảo lãnh. Và ông C gửi thư cho Công ty A thông báo rằng thời điểm ký Bản Thoả thuận mặc dù ông C biết rằng Công ty B không có khả năng thu xếp tiền để trả nợ cho Công ty A nhưng vẫn buộc